

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת סימון דוידסון
יסמין פרידמן
נאור שירי
מטי צרפתי הרכבי
רון כץ
מיכל שיר סגמן
נעמה לזימי
חנוך דב מלביצקי

2946/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – סחיטת דמי חסות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 428 א.1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 428 יבוא :

"סחיטת דמי חסות 428 א. (א) הנותן חסות בישראל, בדרך של איומים, הפחדה, סחיטה או מרמה, דינו – מאסר שבע שנים, ובלבד שלא יפחת עונשו משנתיים מאסר אלא אם כן החליט בית המשפט מטעמי מיוחדים שיירשמו להקל בעונשו; המקבל דמי חסות בדרך של איומים, הפחדה, סחיטה או מרמה, דינו – מאסר עשר שנים ובלבד שלא יפחת עונשו משנתיים מאסר אלא אם כן החליט בית המשפט מטעמים מיוחדים שיירשמו להקל בעונשו.

(ב) בסעיף זה –

"חסות" – שליטה, פיקוח, ואכיפה על אזור שלא לפי זכות או סמכות שבדין;

"דמי חסות" – כסף, תשלום, או כל טובת הנאה אחרת המשולמת בגין מניעת נזק או הסרת איום בידי מקבל התשלום או מי מטעמו."

דבריו הסבר

תופעת נטילת דמי חסות (פרוטקשן) היא תופעה שהולכת ומתפשטת ברחבי ישראל בשנים האחרונות. תופעה זו גובה קורבנות מסוגים שונים בהם בתי עסק, מוסדות ציבור, אישי ציבור ואנשים פרטיים. לא זו אף זו, לפי דוח מבקר המדינה שיצא באוגוסט 2021 ועסק במשילות בנגב, ישנם גם גופים רשמיים שמשלמים דמי חסות, כדוגמת מועצות מקומיות שנאלצות לשתף פעולה ולתקצב דמי שמירה על מוסדות חינוך כדי למנוע פגיעה בהם.

במסגרת תופעה חמורה זו, עבריינים סוחטים את הקורבנות ומאיימים עליהם כי אם לא ייתנו להם דמי חסות חודשיים, רכושם או פרנסתם יפגעו. בעבור תשלום דמי החסות מציע נותן החסות לקרבן אבטחה לו ולרכושו.

בשנת 2021 (עד סוף אוקטובר) נפתחו במשטרת ישראל 105 תיקי סחיטת דמי חסות: 39% מהם במחוז צפון, 18% מהם במחוז חוף ו-15% מהם במחוז דרום. נתונים אלו אינם מעידים בהכרח על מספר העבירות בפועל, אלא על מספר התיקים שנפתחו במשטרה בתקופה האמורה, זאת מאחר שתופעה חמורה זו, מעצם טבעה סובלת מתת דיווח.

כמו כן, מתאפיינת תופעה זו מקשיי הוכחה ואכיפה הנובעים מהפחד של הצד הנסחט, מדפוסי פעולה לא מפורשים של הצד המאיים ומכסות ה"שירות" שמעניק הסוחט לקרבן.

הצעת חוק זו מבקשת לייחד בחוק העונשין את עבירת סחיטת דמי חסות כנורמה ספציפית שבצידה סנקציות מחמירות יותר מאלו המוגדרות בעבירות הסחיטה בכוח והסחיטה באיומים (לרבות קביעת עונש מינימום של שנתיים).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/2988/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת דני דנון (פ/2443/25), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/2668/25) ועל ידי חבר הכנסת דן אילוז (פ/2820/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)